APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Stambol Tudor
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DQWVCZCRGYBP4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074013836

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074013836

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074013836

Dosarul nr. 21-40/2021

1-21009689-12-21-21012021

ÎNCHEIERE

18 mai 2021 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Tudor Stambol
Grefier Carmen Dichii
cu participarea:
Procurorului Gheorghii Varvarici
Avocatului Marcel Guțan
Condamnatului Alexei Maceret

examinând în ședință de judecată publică cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, -

constată:

La data de 21 ianuarie 2021 în cadrul Judecătoriei procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) a parvenit cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 15 februarie 2021, s-a dispus ca cererea condamnatului Maceret Alexei, cu privirea la reabilitarea judecătorească a fost transmisă spre soluționare Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani).

Cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească, a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Tudor Stambol la data de 10 martie 2021.

Avocatul Marcel Guțan în interesele lui Maceret Alexei în ședința de judecată a solicitat transmiterea prezentei cereri spre conexare la o altă cerere a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia, pentru examinarea cererilor într-o singură procedură deoarece sunt aceleași solicitări.

Maceret Alexei a solicitat admiterea cererii avocatului și conexarea prezentului dosar la dosarul ce se află în judecare la Viorelia Grigoraș.

Procurorul Cornel Casian, în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii avocatului.

Studiind materialele dosarului, audiind părțile pe marginea demersului înaintat, instanța consideră oportun de a respinge solicitarea privind transmiterea spre conexare a prezentei cereri la o altă cerere ce se află în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Grigoraș Viorelia.

În conformitate cu art. 42 alin. (1) Cod de procedură penală, *în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecarea în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii.*

Conform art. 42 alin. (3) pct. (2) Cod de procedură penală, *constituie conexitate a cauzelor penale, cazurile când două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit.*

Potrivit art. 42 alin. (7) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se admite de către instanța de judecată respectivă în cazul în care acțiunile incriminate nu necesită o încadrare juridică mai gravă, iar la cererea procurorului și în celelalte cazuri – pentru modificarea acuzării în sensul agravării.*

În conformitate cu art. 43 alin. (1) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se decide de către instanța căreia îi revine competența de judecată conform prevederilor art. 42 Cod de procedură penală.*

Urmează a fi menționat, faptul că, cererea nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în instanța de judecată la data de 21 ianuarie 2021, iar cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Viorelia Grigoraș la data de 19 februarie 2021.

Reieșind din cele menționate se constată că cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Tudor Stambol este prima parvenită în instanța de judecată, astfel aceasta nu poate fi transmisă spre conexare la cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș, fiind a două cerere parvenită în instanța de judecată.

Conducându-se de prevederilor art. art. 42, 43, 342 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

d i s p u n e:

Se respinge ca neîntemeiată solicitarea avocatului privind transmiterea spre conexare a cererii nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, la cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș.

Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

Președintele ședinței,
judecător **Tudor Stambol**

Copia corespunde cu originalul
Judecător Tudor Stambol

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SEDIUL BUIUCANI REPUBLICA MOLDOVA